广州市荔湾区海龙街道花博大道101号百艺城广场“4·9”火灾事故调查报告

2024年4月9日1时57分许，广州市荔湾区海龙街道花博大道101号发生火灾。火灾烧毁烧损百艺城广场A、B馆及其商铺的家具、陶瓷、玉石、茶叶、茶具、字画、工艺品、海水生物、水族器材、农副产品等物品一批，无人员伤亡。

根据《中华人民共和国消防法》（2021年修订）第五十一条、国务院办公厅《消防安全责任制实施办法》（国办发〔2017〕87号）第二十八条等有关规定，荔湾区人民政府成立广州市荔湾区海龙街道花博大道101号百艺城广场“4·9”火灾事故调查组（以下简称事故调查组），调查组成员由区应急、消防、住建、城管、公安、海龙街道等部门单位人员组成。经过调查取证，查明了事故发生的经过和原因，分清了事故责任，并在此基础上提出对相关单位和责任人员的处理建议和下一步防范措施。事故调查情况如下：

一、基本情况

（一）单位情况。起火建筑位于广州市荔湾区海龙街道花博大道101号，主体为钢筋混凝土+钢结构，共2层，占地面积48764平方米，总建筑面积75415.79平方米，建筑长300米，宽100米，高度为15.7米。该建筑于2003年11月5日建成使用，分A、B、C、D、E、F馆，作综合市场、餐厅、商铺、办公使用。火

灾部位为A、B馆，主要经营业态以家具、陶瓷、玉石、茶叶、茶具、字画、工艺品、海水生物、水族器材、农副产品等为主。C、D、E馆主要经营水族及塑料配件、供氧设施等，F馆主要经营宠物及床上用品。百艺城二层主要经营农副产品。

（二）建筑毗邻情况。东面为绿洲园艺花卉市场；南面为市场南路；西面为花博大道；北面为同心园艺花卉市场。

（三）固定消防设施情况。该建筑内部设有火灾自动报警、防火卷帘和消防给水系统等消防设施。

（四）周边水源情况。该建筑室外消火栓14个，A馆北面消防水池总容量600立方米，距离起火建筑约400米有天然水源1处（大沙河）。

（五）实时天气情况。火灾发生时，天气多云，西北风1-2级，最高温25摄氏度，最低温19摄氏度。

二、事故相关企业及个人情况

（一）经营管理单位。经营管理单位为广州市百艺城企业经营管理有限公司（以下简称百艺城公司）。

统一社会信用代码：91440100357216987 20

类型：其他有限责任公司

注册资本：100万元

法定代表人：梁某

成立日期：2011年4月1日

营业期限：长期

住所：广州市荔湾区芳村龙溪大道以南，西南高速公路以西迎宾路花卉交易中心观察标志塔地段

经营范围：停车场服务；木材加工；特种陶瓷制品销售；家具销售；规划设计管理；装卸搬运；市场调查（不含涉外调查）；娱乐性展览；市场营销策划；广告设计、代理；平面设计；组织文化艺术交流活动；品牌管理；图文设计制作；广告制作；普通机械设备安装服务；劳务服务（不含劳务派遣）；项目策划与公关服务；供应链管理服务；工程管理服务；礼仪服务；数据处理服务；宠物服务（不含动物诊疗）；商业综合体管理服务；互联网数据服务；网络技术服务；个人互联网直播服务（需备案）；集装箱租赁服务；科普宣传服务；农业园艺服务；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；家具安装和维修服务；大数据服务；水文服务；运输货物打包服务；园区管理服务；包装服务；摄像及视频制作服务；专业保洁、清洗、消毒服务；物联网技术服务；智能仓储装备销售；饲料原料销售；电力设施器材销售；电工器材销售；家具制造；家居用品销售；艺术品代理；金银制品销售；美发饰品销售；文艺创作；专业设计服务；数字内容制作服务（不含出版发行）；艺（美）术品、收藏品鉴定评估服务；文化场馆管理服务；影视美术道具置景服务；珠宝首饰制造；工艺美术品及收藏品批发（象牙及其制品除外）；工艺美术品及收藏品零售（象牙及其制品除外）；珠宝首饰批发；水族馆管理服务；日用百货销售；农副产品销售；日用品销售；

肥料销售；礼品花卉销售；花卉种植；日用杂品销售；宠物食品及用品批发；宠物食品及用品批发；宠物食品及用品零售；宠物销售；牲畜销售；水产品批发；农林牧副渔业专业机械的销售；农林牧渔专用仪器仪表销售；会议及展览服务；金属工具销售；农林牧副渔业专业机械的制造；农作物种子经营（仅限不再分装的包装种子）；木材销售；树木种植经营；智能农业管理；林业产品销售。

（二）产权单位。产权单位为广州花卉博览园有限公司

统一社会信用代码：91440103723755255J

类型：有限责任公司（法人独资）

法定代表人：郭某能

注册资本：陆仟万元整

成立日期：2000 年 6 月 1 日

营业期限：长期

住所：广州市荔湾区龙溪大道以南、西南环高速公路以西

经营范围：农业

（三）相关人员情况。

1、麦某昌：男，汉族，广州市荔湾区人，61 岁，广州市荔湾区兆瀛水族器材用品店实际经营者。广州市荔湾区兆瀛水族器材用品店为麦某昌配偶利某新注册登记的个体工商户，统一社会信用代码为：92440101MA59W3G17Q。

2、梁某强：男，汉族，广州市白云区人，61 岁，广州市百

艺城企业经营管理有限公司实际控制人。

3、黎某超：男，汉族，广州市荔湾区人，62岁，广州市百艺城企业经营管理有限公司总经理。

4、梁某：男，汉族，广州市白云区人，50岁，广州市百艺城企业经营管理有限公司法定代表人。

三、事故发生及灭火救援情况

2024年4月9日2时3分，广州市消防救援支队119指挥中心接到群众报警称，位于广州市荔湾区海龙街道花博大道101号百艺城广场发生火灾。

2时13分，辖区中南消防救援站3辆泡沫水罐车、16人最先到达现场开展救援工作，并根据火情需要接连调派了荔湾、海珠、越秀、白云、特勤、重型机械工程6个大队、26个消防救援站、1个微型消防站，5台指挥车、46辆消防车，共276人赶赴现场处置，支队全勤指挥部遂行出动，同时调集公安、应急、住建、城管、供水、供电、医疗等应急联动力量到场协助开展救援。

6时50分，明火扑灭，无人员伤亡。

四、应急救援及善后情况

火灾发生后，荔湾区委、区政府高度重视，立即组织相关人员赶赴现场指导和组织灭火救援行动，并组织开展火灾善后工作。

（一）区政府召开火灾现场会。4月9日当天，荔湾区人民政府在海龙街道组织召开了“4.9”广州市荔湾区海龙街道花博大

道101号百艺城广场火灾事故现场会，通报了火灾情况，对灾后处置作出部署，成立了专项工作领导小组，下设事故调查、善后处置、法律服务等工作组，统筹组织、指挥调度火灾事故处置工作，同时要求荔湾区各级各部门立即全覆盖开展商场市场消防安全隐患排查整治行动。

（二）督促市场管理方做好善后。由荔湾区人民政府牵头组织负责广州市荔湾区海龙街道花博大道101号百艺城广场火灾事故善后处理，搭建现场服务点，做好商户诉求登记，协调处理商户合理诉求；压实企业主体责任，明确押金退回或转馆经营，协调落实资金安排；帮助各经营商户后续退租、转场、索赔、进入现场等各项协调工作；督促市场经营管理单位召开紧急会议，组建善后工作小组，对商铺所上交租金进行退还，对受灾商铺进行损失统计。

五、事故原因分析

（一）起火原因。通过现场勘验、询问调查、视频监控和技术鉴定等环节，排除了雷击、人为纵火、遗留火种起火原因。经综合认定：起火时间为2024年4月9日1时57分许；起火部位为广州市荔湾区海龙街道花博大道101号百艺城广场广州市荔湾区兆瀛水族器材用品店（统一社会信用代码：92440101MA59W3G17Q）租赁使用的首层A110铺内东北侧部位，起火原因为首层A110铺内东北侧部位电气线路故障引燃周边可燃物所致。

（二）事故灾害成因分析

1、A110档口安全用电未落实，电气线路使用存在安全隐患。违规连接电气线路，未对电路设施实施有效管护，电脑、养生壶、鱼缸照明灯、鱼缸加氧泵、冰箱等电器长期处于通电状态，4月6日屋顶漏水跳闸未能及时进行相应检修处理直至火灾发生。

2、市场场馆内部分消防设施缺失或失效。经核查，1时57分着火后，火情未能第一时间被发现，约3分钟后（即2时0分20秒），距离起火点直线距离35米处A馆一楼A139商铺感烟火灾探测器才开始报警，火灾从初期阶段迅速转为发展阶段。

3、市场自动喷水灭火系统未能有效启动控制火势。由于该起火灾起火部位所在区域未按规定要求设置自动喷水灭火系统，起火后火势迅速向A110铺周边蔓延扩散。火势蔓延扩散后，其他区域自动喷水灭火系统未正常动作，导致火势不断扩大蔓延。

4、市场建筑未实施有效防火分隔导致火灾进一步扩大蔓延。起火部位所在区域与A馆外墙未做实体分隔，采用普通玻璃分隔，耐火等级未达到标准。1时57分着火后，2时0分20秒，火灾烟气已蔓延至距离起火点直线距离35米的A区一楼A139商铺，该商铺的火灾探测器开始报警；由于A馆与B馆未按规定设置防火分隔，现场火势迅速从A馆蔓延至B馆，2时1分31秒，受火灾影响，B馆B111铺火灾探测器开始丢失数据，随即B112、B113等毗邻商铺的火灾探测器相继丢失数据。2时13分，中南消防救援站到场时，火势已从发展阶段转为猛烈燃烧状

态。

5、市场其他消防设施未发挥作用。经核查，2时0分20秒A区报出首个火警后，消防控制主机一直设置在手动控制状态，直至2时6分4秒，主机才被消防控制室值班人员切换成自动模式，致使消防设施系统未能第一时间有效发挥作用。消防控制主机自切换为自动模式后，消防水泵、消防炮等消防设施未能正常启动，场馆内消防设施未能在火灾发生后及时有效发挥作用。

6、市场经营业态划分不清晰。市场经营管理方未能按照相关法律法规，对市场进行安全评估和分类经营，工艺品馆与水族、餐饮等火灾隐患突出的场所设置在同一区域经营，工艺品馆晚上8时实施断电，而水族、餐饮24小时保持通电，导致市场消防安全存在严重隐患。

7、市场主体责任不明晰导致安全职责未落实。市场经营管理单位未按《中华人民共和国消防法》第十六条规定要求明确消防安全责任人、管理人，法定代表人梁某不参与日常管理，实际控制人梁某强也未履行消防安全管理职责，该市场无实际履行消防管理职责的消防安全责任人，现场实际管理人员在日常消防工作中责任分工不清晰，导致防火分隔、消防设施等突出隐患问题长期得不到整改。市场经营管理单位未按照《中华人民共和国消防法》等法律法规对建筑消防设施每年至少进行一次全面检测，确保消防设施系统完好有效，致使该场所在火灾发生时，未能有效发挥作用。

8、市场安排不具备资质的人员在消防控制室值班。市场经营管理单位未按照《广东省实施<中华人民共和国消防法>办法》第十九条、《人员密集场所消防安全管理规定（GB/T 40248-2021）》5.6的要求，安排不具备资质的消防控制室值班人员值班，导致火灾发生时未能有效处置（消防控制室值班人员在2时0分20秒A区报出首个火警后，过了5分44秒，即2时6分4秒，才将主机从手动控制状态切换成自动模式），未能对火灾进行有效控制，致使火灾蔓延扩大。

六、有关单位责任和处理建议

（一）广州市百艺城企业经营管理有限公司。作为广州市荔湾区海龙街道花博大道101号百艺城广场的经营管理单位，安全管理责任落实不力，防火分隔、消防设施等突出隐患问题未彻底整改，未建立和落实隐患排查管理制度，未按照规定要求对现有消防设施进行维护保养确保有效，未按规定对从业人员进行安全生产和消防安全教育、培训，安排不具备资质的人员在消防控制室值班，未制定安全生产事故应急救援预案并开展演练，火灾发生后，未能及时有效进行应急处置。建议由荔湾区消防救援大队依法处理。

（二）广州花卉博览园有限公司。未认真落实消防安全检查制度，未能及时发现和督促百艺城广场整改隐患问题，建议由荔湾区消防救援大队依法处理。

七、有关人员的责任和处理建议

（一）麦某昌。系广州市荔湾区兆瀛水族器材用品店（统一社会信用代码：92440101MA59W3G17Q）实际经营者，消防安全意识淡薄，违规连接电气线路，未对电路设施实施有效管护，电脑、养生壶、鱼缸照明灯、鱼缸加氧泵、冰箱等电器长期处于通电状态，4月6日屋顶漏水跳闸未能及时进行检修处理直至火灾发生，对事故发生负有责任。建议移交行政执法机关依法处理。

（二）梁某强。系广州市百艺城企业经营管理有限公司实际控制人，未落实市场消防安全管理责任，对存在消防安全隐患问题整改不彻底，对事故负有责任。建议移交司法机关依法处理。

（三）黎某超。系广州市百艺城企业经营管理有限公司总经理，作为市场实际管理者，未按要求履行消防安全管理人职责，对事故负有责任。建议移交司法机关依法处理。

（四）梁某。系广州市百艺城企业经营管理有限公司法定代表人，未按照《机关、团体、企业、事业单位消防安全管理规定》第六条规定履行消防安全职责，开展督促检查，及时消除安全隐患等，对事故负有责任。建议移交司法机关依法处理。

（五）其他建议。建议对在事故调查中发现的有关部门公职人员履职方面存在的问题线索及相关材料，移交区纪委监委开展审查调查。

八、事故整改和防范措施

为深刻吸取火灾事故教训，举一反三，迅速采取措施，开展火灾风险隐患排查整改工作，扎实做好安全生产和消防工作：

（一）进一步压实各方消防安全责任。深入贯彻习近平总书记关于安全生产和消防工作的重要指示精神，按照“三管三必须”的要求，强化各级各部门落实属地责任和监管责任，进一步压紧压实社会单位消防主体责任，及时整改消防安全隐患问题，规范日常消防安全管理，完善建筑消防设施，提高火灾防御能力。

（二）全面开展专业批发市场整治。结合此次火灾存在问题，集中开展全区专业批发市场和农贸市场消防安全隐患整治，出台消防安全管理硬措施，通过集中整治，切实排查整治专业批发市场共性消防安全隐患问题，拆除生产经营性场所和人员密集场所设置影响逃生和灭火救援的障碍物，清理妨碍消防车通行、登高操作的障碍物，落实市场消防安全隐患排查管理责任，强化消防源头整治。

（三）强化基层消防安全治理能力。加强有关部门单位协调联动，切实做好生产经营单位火灾防范工作，做到全面排查、铁腕治理，加强对社区网格巡查人员消防业务培训，提升日常巡查发现和整改隐患和入户宣传普及消防常识的能力，加强用电隐患问题排查。对于发现的问题要研究细化工作措施，坚决落实隐患问题跟踪处理形成闭环，尤其针对重大安全隐患问题，要挂表推进、逐一销案，切实通过此次专项整治提升商场市场本质安全。

（四）深入推动火灾隐患精准治理。针对各街道辖区消防安全突出问题和薄弱环节，对消防安全风险状况进行全面系统、定性与定量相结合的科学评估。深入摸清辖区专业批发市场和农贸

市场风险底数、掌握实情，从创新治理模式、加强硬件建设、提升全面素质等方面入手，拿出打基础、管长远、利全局的综合治理提升对策。

（五）加强社会消防安全宣传培训。深入开展消防安全“五进”宣传活动，充分运用典型案例加强警示教育，加大对社会单位业务指导，提高履职防范能力，组织力量对中小企业开展消防安全工作帮扶，指导开展现场应急救援基本技能训练和应急疏散演练，组织经营单位，针对经营主体消防安全意识进行全方位消防安全宣传，全面营造“人人学消防、人人懂消防”宣传氛围，提升单位和个人应急处置能力。